



Comune di Monterotondo

COMUNE DI MONTEROTONDO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MONTEROTONDO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità.

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione delle palestre scolastiche di proprietà comunale.

La gestione in orario extra scolastico delle palestre è di competenza del Comune di Monterotondo che garantirà alle diverse categorie d'utenza la possibilità d'accesso e d'uso, compatibilmente con le attività che nella stessa struttura possono essere praticate.

L'Amministrazione comunale esclude la concessione in uso degli impianti a privati per fini di lucro ed ogni forma di sub concessione.

Con il presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale tende a perseguire le seguenti finalità:

- concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive e ludico/sportive, agonistiche e non agonistiche;
- favorire le attività sportive delle persone diversamente abili;
- promuovere lo sviluppo delle attività sportive nei bambini, negli adolescenti e nella terza età;
- concorrere alla realizzazione sul territorio di manifestazioni agonistiche e non agonistiche;
- ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri minimi a carico dell'Amministrazione.

Art. 2 - Tipologie ed elementi di classificazione delle palestre scolastiche comunali.

Le Palestre scolastiche sono classificate in due diverse fasce (A-B vedi allegato 1) che le identificano peculiarmente per la loro dimensione.

L'Amministrazione assicura la gestione delle palestre scolastiche, nell'ambito delle fasce orarie messe a disposizione dal Dirigente del plesso scolastico, adottando i provvedimenti necessari per l'utilizzazione, ispirandosi al principio del massimo utilizzo.

TITOLO I°

CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE

Art. 3 - Principi di utilizzazione delle palestre scolastiche.

Tutte le palestre scolastiche devono essere, data la loro natura, preliminarmente adibite all'attività didattica e alle attività sportive della scuola comprese quelle extracurricolari.

Le palestre scolastiche del Comune di Monterotondo possono essere concesse in uso ai seguenti soggetti:

- Società e Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e/o dal comitato Italiano Paralimpico (CIP);
- Associazioni iscritte a enti di promozione sportiva,
- istituzioni scolastiche;
- associazioni che praticano attività motoria a favore di adulti, anziani e persone con disabilità, dotate di un atto costitutivo e Statuto che escludano espressamente i fini di lucro e nei quali gli utili non siano distribuiti, neppure indirettamente, agli associati.

Le palestre scolastiche sono concesse, in caso di pluralità di richieste di una stessa palestra, ai soggetti sopra indicati aventi sede nel territorio del Comune di Monterotondo.

Le palestre scolastiche del Comune di Monterotondo possono essere concesse in uso temporaneo, da giornaliero a mensile, comunque dando precedenza alle concessioni annuali.

Le istituzioni scolastiche devono comunicare entro il 30 giugno di ogni anno all'Ufficio competente gli orari di utilizzazione delle palestre scolastiche per le attività didattiche sportive previste dal P.O.F. per l'anno scolastico successivo.

Detto termine consentirà all'Ufficio di gestione di rilasciare le autorizzazioni alla data del 01 settembre se possibile.

In assenza di detta comunicazione, l'Amministrazione Comunale prenderà in considerazione la disponibilità dell'impianto relativamente all'anno precedente.

L'istituzione è tenuta a comunicare, in caso di mancato utilizzo delle palestre, la disponibilità delle stesse per ulteriori assegnazioni.

Le palestre scolastiche sono ordinariamente assegnate in uso nel periodo coincidente con l'inizio e la fine del programma di istruzione scolastica, nella fascia oraria stabilita dalla Direzione scolastica e comunque non oltre le ore 23:00.

Il Comune di Monterotondo garantirà, in ogni caso, lo svolgimento delle attività formative e motorie alle istituzioni scolastiche che si troveranno prive, anche temporaneamente, di palestra. In proposito e nei casi di necessità il Comune può revocare le eventuali assegnazioni a terzi di palestre scolastiche.

Tutti gli assegnatari delle palestre scolastiche dovranno rispettare le modalità di utilizzazione degli stessi.

Art. 4 - Modalità di assegnazione.

Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione delle palestre scolastiche, deve essere preliminarmente valutata l'adeguatezza delle stesse in relazione alla attività sportiva che vi si intenda praticare, anche in relazione ai regolamenti sugli impianti adottati dalle federazioni, se esistenti.

Art. 4.1 Assegnazione in uso.

Ai fini della predisposizione del programma di utilizzazione annuale, gli interessati che intendono usufruire delle palestre scolastiche possono presentare ogni anno apposita domanda all'Ufficio preposto, specificando:

- la palestra che si intende utilizzare;
- per quali attività sportive e per quali periodi si richiedono gli impianti, indicando il nominativo del responsabile della attività da svolgere.
- Dopo l'assegnazione degli spazi delle palestre, sarà possibile inviare nuova richiesta all'ufficio preposto per richiedere gli spazi residui, l'ufficio farà riferimento ai criteri stabiliti nel presente regolamento per la loro assegnazione.

In caso di assegnazione di impianti a società/associazioni che abbiano accumulato morosità nell'anno precedente, l'assegnazione sarà condizionata al pagamento della suddetta morosità.

Non potrà essere concesso l'uso delle palestre scolastiche a società o associazioni che, in occasione di precedenti assegnazioni, sia stata accertata l'inottemperanza a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto o di altri impianti, oppure che abbiano rinunciato ingiustificatamente al suo utilizzo senza comunicazione formale.

La richiesta dovrà essere firmata dal legale rappresentante della società o dell'associazione nonché corredata di tutta la documentazione necessaria per procedere all'assegnazione di spazi richiesti.

I richiedenti sono tenuti a produrre copia dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e delle certificazioni di affiliazione alla Federazione sportiva di competenza o di affiliazione all'Ente di promozione sportiva nonché ogni variazione relativa al legale rappresentante numero tesserati da elenco/statino redatto dalla società e/o associazione e depositato presso le federazioni di appartenenza e/o degli enti di promozione sportiva.

Il richiedente è altresì, obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività sportive e similari svolte.

L'assegnazione in uso di palestre scolastiche è disposta secondo la legislazione vigente ed è limitata alle attività di allenamento, escludendo le attività agonistiche con la presenza di pubblico, fatte salve le palestre idonee secondo la legislazione vigente. L'attività svolta dalla società/associazione, dovrà essere quella indicata al momento della richiesta ed indicata nello statuto. Sarà cura dell'ente con i funzionari preposti monitorare e controllare la regolarità delle attività svolte.

Le società/Associazioni potranno fare richiesta delle palestre Comunali per un massimo di 10 ore suddivise in tre giorni della settimana in una sola struttura, per consentire l'utilizzo degli spazi da parte di più possibili soggetti idonei alla concessione. L'assegnazione avverrà dopo la redazione di una graduatoria di merito fatta da una commissione nominata.

Le società/Associazioni potranno fare richiesta degli spazi residui, tramite comunicazione ufficiale, dopo l'assegnazione suddetta in qualsiasi palestra comunale per un massimo di 5 ore settimanali.

Le associazioni che non hanno partecipato all'avviso, potranno fare richiesta degli spazi residui liberi, purché in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento.

4.2 Assegnazione in uso straordinario.

Utilizzazioni occasionali e straordinarie anche giornaliere delle palestre scolastiche possono essere autorizzate dal Dirigente e/o funzionario del servizio, (previo assenso obbligatorio e vincolante da parte del Dirigente Scolastico interessato), a condizione che non si modifichi la programmazione già effettuata o che la modifica permetta di soddisfare le necessità dei precedenti richiedenti.

Le domande dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso della palestra scolastica, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l'attività cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla sua volontà e comunque almeno 7 giorni (lavorativi) prima.

Nella domanda dovrà essere specificato il giorno, l'ora d'inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa e l'indicazione della palestra scolastica richiesta.

La richiesta non impegna in alcun caso l'Amministrazione Comunale di Monterotondo.

Art. 5 – Requisiti

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- inesistenza delle cause che determinano l'esclusione delle procedure selettive e/o l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D. Lgs. N° 36/2023;
- insussistenza di posizioni debitorie e/o di controversie pendenti nei confronti del Comune di Monterotondo;
- garantire lo scopo educativo/sportivo dei corsi o delle attività autorizzate e la serietà e la competenza del personale tecnicamente abilitato a seguire le attività che si svolgono nelle palestre;
- garantire la custodia, l'apertura e la chiusura degli spazi e il corretto utilizzo degli spazi e delle attrezzature messi a disposizione;
- garantire idonea copertura assicurativa per i rischi a cose e persone derivanti dallo svolgimento dell'attività,
- garantire che copia dell'assicurazione dovrà essere consegnata all'ufficio preposto prima dell'inizio dell'attività;
- garantire il possesso da parte del responsabile dell'attività, o di un suo componente da lui delegato, dell'attestato di frequenza gestione emergenza e primo soccorso ai sensi del D.Lgs 81/08;
- garantire la corretta pulizia dopo ogni utilizzo giornaliero delle strutture;
- garantire il pagamento della tariffa stabilita per l'utilizzo della palestra; il mancato versamento di quanto dovuto nei termini stabiliti comporterà la decadenza della concessione;
- garantire la costituzione di una cauzione a copertura degli eventuali danni agli immobili e/o ai beni mobili, mediante deposito cauzionale, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa. Nel caso in cui si intenda costituire cauzione tramite fideiussione, la stessa può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono

in via esclusiva prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione concedente;

- È esclusa la sub concessione a terzi, totale o parziale, degli spazi assegnati pena la revoca della concessione.

Art. 6. Modalità e termini di presentazione delle domande di assegnazione

La domanda di assegnazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Domanda di assegnazione;
- b) Copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto Sociale;
- c) Dichiarazione del Presidente indicante il nominativo e la qualifica professionale degli istruttori/allenatori addetti all'attività sportiva ed esibizione dei titoli, nonché deposito dell'elenco/statino contenente il numero dei tesserati effettivi redatto dalla società e/o associazione e depositato presso le Federazioni di appartenenza e/o degli enti di promozione sportiva.
- d) Sottoscrizione di formale accettazione, da parte del Presidente della società sportiva richiedente, di tutto quanto previsto dal presente Regolamento.

La presentazione della documentazione di cui al comma precedente è condizione indispensabile per l'istruttoria delle domande ai fini dell'assegnazione delle palestre.

Art. 7 Criteri di assegnazione

L'Amministrazione favorisce l'utilizzo da parte delle Società sportive e degli Enti di Promozione sportiva delle palestre degli Istituti scolastici di sua proprietà, al fine di promuovere l'attività sportiva, sotto qualunque forma: ludica, educativa, preagonistica, agonistica, sia essa dilettantistica o professionistica.

Per provvedere alla suddetta assegnazione, l'Amministrazione procederà a stilare un'apposita graduatoria. Tale graduatoria sarà redatta secondo i seguenti criteri ed i relativi punteggi:

A) società con maggior numero di iscritti nella disciplina per la quale viene richiesto l'uso della palestra, con tesseramento annuale (massimo punti 15):

Il punteggio verrà assegnato in base agli iscritti:

- da 1 a 100 iscritti n° 3 punti;
- da 101 a 200 iscritti n° 6 punti;
- da 201 a 300 iscritti n° 9 punti;
- da 301 a 400 iscritti n° 11 punti;
- da 401 a 500 iscritti n° 13 punti;
- oltre i 500 iscritti n° 15 punti.

B) Organizzazione, ovvero partecipazione a manifestazioni sportive di interesse internazionale o nazionale (massimo punti 20):

- n° 5 punti per ogni manifestazione di interesse internazionale di cui organizzatore e/o partecipante;
- n° 2,5 punti per ogni manifestazione di interesse nazionale di cui organizzatore e/o partecipante.

C) Società che abbiano nel proprio staff tecnico tesserati in possesso dei requisiti di preparatore atletico/ laurea in scienze motorie o titolo equipollente, in alternativa abilitazione della federazione di riferimento dello sport praticato (massimo punti 15) così suddiviso:

- n° 5 punti per ogni tesserato in possesso di preparatore atletico o laurea in scienze motorie o titolo;
- n° 3 punti per ogni tesserato con abilitazione della federazione di riferimento dello sport praticato;

In caso di possesso di ambedue titoli verrà valutato soltanto quello con il punteggio più alto.

D) Società che siano o che abbiano al loro interno sezioni e atleti iscritti alle federazioni o enti di promozione sportiva riconosciute dal cip (massimo punti 15):

- n° 5 punti per ogni associazione o sezione dell'associazione iscritta (a titolo esemplificativo: associazioni formalmente aderenti alle Federazioni Sportive Paralimpiche e Federazioni Nazionali Sportive Paralimpiche);
- n° 5 punti per ogni corso organizzato e rivolto specificatamente e prioritariamente ad atleti con disabilità;
- n° 2,5 punti per ogni atleta tesserato alle suddette Federazioni riconosciute dal CIP;

E) Società/Associazioni assegnatarie di precedenti concessioni venute meno a causa della sopraggiunta indisponibilità dello spazio da parte delle scuole dell'anno precedente (punti 10).

F) Numero di anni di esperienza del soggetto richiedente per attività analoghe a quelle per le quali viene richiesta la concessione (massimo punti 10):

- n° 1 punto per ogni anno di esperienza maturata, senza limite di anzianità;

G) Società/associazioni che non sono in possesso di strutture proprie o che non usufruiscono di altre strutture concesse da altri enti (massimo 10 punti) tale condizione deve essere dichiarata tramite autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- n° 5 punti per chi non è possessore di strutture proprie/ private;
- n° 5 punti per chi non usufruisce di altre strutture concesse da altri enti.

H) In caso di particolari riconoscimenti di merito e/o premi attribuiti alla Società/Associazione e/o al singolo atleta da parte del coni e/o dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) verrà assegnato (massimo 5 punti):

- n° 1 punto per riconoscimento fino ad un massimo di 5.

Al termine dell'istruttoria verrà redatta la relativa graduatoria ed il conseguente piano annuale di assegnazione, che sarà comunicato alle Istituzioni Scolastiche.

Nella graduatoria redatta, in presenza di un punteggio pari merito, la precedenza verrà data all'associazione/società con maggiori anni di esperienza.

Art. 8 - Modalità di utilizzazione delle palestre scolastiche.

Il richiedente assegnatario risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle attrezzature ivi installate, provocati anche da terzi durante il periodo di vigenza dell'affidamento, assumendosi ogni responsabilità in ordine a eventuali danni a persone, cose, impianti e/o attrezzature presenti all'interno della palestra verificatisi nell'orario di propria utilizzazione, liberando da ogni responsabilità l'istituzione scolastica e l'Amministrazione Comunale. L'assegnatario qualora danneggi e deteriori i locali, gli impianti, i materiali e gli attrezzi, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi con assoluta urgenza.

L'affidatario provvederà con proprio personale all'apertura e chiusura della palestra scolastica. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo per l'accesso all'impianto, previo assenso del dirigente Scolastico a suo delegato, riguardante le modalità di ingresso allo stesso.

Il mancato rispetto del Regolamento o delle disposizioni impartite dal Dirigente e/o funzionario dell'Ufficio comunale preposto comporta la decadenza dell'assegnazione della palestra scolastica.

L'affidatario deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione d'uso è stata accordata.

Gli assegnatari sono altresì tenuti a garantire la copertura assicurativa dei partecipanti durante le ore di attività all'interno dell'impianto, pena la decadenza dell'autorizzazione.

In caso di rinuncia all'utilizzazione della palestra scolastica, gli assegnatari dovranno darne formale comunicazione scritta all'Ufficio.

Art. 9 - Accesso alle palestre scolastiche ed orari di utilizzazione.

L'accesso alla palestra scolastica è consentito:

- Agli atleti od iscritti alle associazioni accompagnati da un dirigente, o allenatore, o responsabile della società, associazione o ente;
- Al personale dell'Amministrazione Comunale di Monterotondo addetto al controllo della gestione dell'impianto, anche durante il corso delle manifestazioni ed eventi;
- Agli studenti accompagnati da almeno un insegnante dell'istituto o da un tecnico/Dirigente dell'associazione sportiva studentesca, incaricato dal Dirigente Scolastico;
- Alla singola persona, debitamente autorizzata ovvero munita di tagliando di ingresso esclusivamente negli impianti ove è consentito l'accesso al pubblico;
- Alle forze dell'ordine tutte, alle istituzioni di controllo e prevenzione della sicurezza antincendio, sanitarie ed alle forze armate.

L'ingresso agli spogliatoi e alle aree di gioco, durante l'utilizzazione delle strutture, è strettamente limitato al personale di servizio dell'Amministrazione Comunale ed alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli Enti o Federazioni Sportive.

Gli utenti delle palestre scolastiche, sotto la responsabilità dell'assegnatario, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio e devono indossare indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata.

L'assegnatario provvederà a comunicare agli utenti le specifiche norme di utilizzo delle varie strutture in ordine all'uso specifico di queste ultime.

L'Amministrazione Comunale svolge compiti di controllo e verifica sull'uso della palestra e delle relative attrezzature; a tale scopo, gli affidatari s'intendono espressamente obbligati a fornire al personale comunale incaricato della vigilanza e del controllo la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.

L'assegnatario è, altresì, tenuto a garantire lo svolgimento in sicurezza delle gare, ove previsto, degli allenamenti e delle manifestazioni di qualunque tipo autorizzate dall'Amministrazione.

Gli orari di utilizzo delle palestre scolastiche comunali, una volta stabiliti, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste ovvero autorizzate pena la revoca ed il diniego ad una futura richiesta di autorizzazioni per l'uso della palestra scolastica.

Art. 10 – Obblighi e doveri degli assegnatari delle palestre scolastiche.

L'assegnatario è tenuto, al termine di ogni periodo di utilizzazione della palestra scolastica, alla pulizia dello stesso, dei servizi igienici e degli spogliatoi ed a riporre con ordine tutte le attrezzature utilizzate.

Nel caso la palestra scolastica dovesse, a seguire, essere utilizzata da altri, le operazioni di cui sopra dovranno essere eseguite in tempo in modo da non sovrapporsi con il periodo successivo di utilizzazione.

L'assegnatario non potrà occupare spazi ulteriori per riporre attrezzature di sua proprietà se non concordato ed autorizzato con l'Ufficio e con il Dirigente dell'istituto scolastico, e comunque resterà l'unico responsabile delle stesse e nulla potrà contestare all'Amministrazione Comunale, né a quella scolastica, relativamente alla custodia delle stesse.

L'assegnatario si farà carico di ottemperare alle norme di legge vigenti ed alle specifiche disposizioni eventualmente impartite dall'Amministrazione Comunale, nonché a controllare la corretta affluenza del pubblico ove è consentito nel rispetto delle disposizioni di legge.

È esclusa ogni forma di pubblicità permanente all'interno delle palestre scolastiche, mentre l'accesso del pubblico è ammesso solamente in quegli impianti dichiarati idonei ai sensi della vigente normativa. Il Dirigente Scolastico dovrà comunicare l'eventuale inadempienza all'Ufficio preposto.

L'impianto deve essere utilizzato nel pieno rispetto del presente Regolamento.

Il responsabile o l'istruttore è tenuto a segnalare all'istituzione scolastica eventuali danni che dovesse riscontrare al momento dell'entrata.

Gli assegnatari si impegnano:

- a) a restituire alla propria funzionalità la struttura al termine delle esercitazioni. L'impiego e/o il deposito di particolari attrezzature o materiali negli impianti dati in uso, dovrà essere concordato preventivamente con l'istituzione scolastica;
- b) a non sub - concedere l'uso, anche parziale, della palestra assegnata a chiunque ed a qualsiasi titolo, pena la revoca immediata dell'autorizzazione;
- c) a curare le pulizie dei locali e palestre loro affidati;
- d) alla custodia e vigilanza delle palestre e relative pertinenze esterne durante il periodo dell'assegnazione.

È vietata l'utilizzazione dell'energia elettrica per impianti diversi da quelli tecnologici strettamente necessari per le competizioni sportive. È, altresì, vietato utilizzare fuochi liberi anche alimentati a gas, sia all'interno che all'esterno

degli impianti.

Art. 11 – Personale/istruttori addetti alla palestra scolastica.

L'assegnatario deve utilizzare proprio personale o personale esterno, purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.

Nel caso di utilizzo di personale dipendente dell'Autorità Scolastica o di Ente Pubblico l'assegnatario dovrà rimborsare mensilmente gli oneri finanziari relativi direttamente all'Ente di appartenenza del predetto personale.

Gli assegnatari devono, altresì, espressamente garantire che il personale impiegato/istruttori abbiano tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni e, pertanto, espressamente sollevano l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie.

L'elenco nominativo del personale esterno di cui sopra, ovvero le generalità dell'impresa affidataria o dell'associazione di volontariato, sono comunicate contestualmente all'istanza di utilizzazione.

Art. 12 – Tariffe.

Per l'utilizzazione delle palestre scolastiche è dovuto, da parte degli assegnatari, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate ogni due anni secondo delibera di Giunta Comunale, da corrispondere direttamente al Comune di Monterotondo.

Le tariffe sono suddivise come segue:

- orarie;
- a prestazione straordinaria.

Per l'utilizzo delle palestre l'Amministrazione comunale stabilisce con atto di Giunta Comunale le tariffe orarie a carico degli utenti. L'entità delle tariffe tiene conto delle tipologie e degli elementi di classificazione delle palestre scolastiche comunali, di cui all'allegato 1, che li identificano per la peculiarità, ossia per la rilevanza correlata alla specificità delle attività sportive in essi praticabili ed alla loro dimensione.

Le tariffe di utilizzazione delle palestre scolastiche devono essere corrisposte sempre in via anticipata, anche nel caso di singolo utilizzo e/o manifestazione. Viene comunque consentito il pagamento in tre rate anticipate.

La ricevuta dell'avvenuto pagamento del corrispettivo è il presupposto per l'accesso e l'utilizzazione della palestra.

La determinazione della contribuzione annua sarà calcolata sulla somma delle ore settimanali concesse. Detta contribuzione verrà versata mensilmente ogni mese presso la Tesoreria Comunale. Dal calcolo del saldo saranno detratte le festività infrasettimanali nonché le giornate in cui la palestra non è stata usata per causa di forza maggiore o da comunicazione di indisponibilità da parte dell'ufficio competente.

Al momento del ritiro dell'autorizzazione le società/associazioni sportive dovranno depositare, in originale, polizza di responsabilità civile verso terzi, con massimali da €. 520.000,00 ad €. 1.000.000,00, emessa da primarie compagnie di assicurazioni comunitarie, per la copertura di danni derivanti da uso e conduzione degli impianti, delle attrezzature fisse e mobili occorrenti per lo svolgimento delle attività sportive; nonché per la copertura danni a cose che l'affidatario abbia in consegna e/o custodia di proprietà del Comune di Monterotondo.

L'assegnazione della palestra, in orario extrascolastico, per manifestazioni di spettacolo, culturali, sportive, religiose aventi carattere di particolare rilevanza verrà rilasciata subordinatamente a:

- 1) attestazione di pagamento della tariffa per l'utilizzo dell'impianto,
- 2) presentazione dell'originale polizza di responsabilità civile verso terzi, come sopra descritta.

Art. 13 - Durata dell'autorizzazione dell'uso delle palestre.

L'uso di ciascuna palestra scolastica è autorizzato per l'intero anno scolastico, ad orario. L'orario stabilito e concesso dall'Amministrazione si intende comunque utilizzato e dovrà essere interamente pagato dall'utente a meno di comunicazione preventiva della società/associazione, tale comunicazione dovrà essere motivata e inviata mensilmente per consentire il controllo.

In caso di mancata utilizzazione per un dato periodo della struttura sportiva, per motivi esclusivamente e direttamente attribuibili all'Amministrazione comunale o all'Istituzione scolastica, l'eventuale versamento effettuato della tariffa o di parte di essa sarà rimborsato su esplicita e motivata richiesta dell'assegnatario e conseguente accertamento dei competenti Servizi Comunali.

Art. 14 – Rinuncia.

I concessionari possono ottenere la riduzione dell'orario di utilizzo della palestra così come definito nell'atto di concessione in uso/sottoscrizione della convenzione, previa comunicazione scritta e motivata, da far pervenire al Comune di Monterotondo entro e non oltre 5 (Cinque) giorni dall'inizio delle attività indicate nel contratto di concessione.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

In caso di rinuncia degli spazi disponibili saranno assegnati alle richieste inevase.

Art. 15 – Revoca dell'autorizzazione e penali.

Comportano la revoca dell'assegnazione:

- Il mancato pagamento delle tariffe dovute entro il termine previsto dall'Amministrazione Comunale, fatte salve eccezionali deroghe autorizzate dall'Amministrazione Comunale,
- La violazione delle norme previste nel presente Regolamento, sentito anche il parere del Dirigente scolastico.

La revoca dell'assegnazione delle palestre scolastiche è disposta dall'Amministrazione Comunale, in caso di accertate gravi e/o reiterate inadempienze dell'utilizzatore, anche segnalate dal Dirigente scolastico, rispetto al presente Regolamento e/o alle istruzioni impartite dall'Amministrazione.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, nulla può essere eccepito dall'assegnatario, il quale rinuncia ad ogni ragione ed azione.

L'Amministrazione Comunale, ovvero il Dirigente del Servizio, ha la facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni d'assegnazione all'utilizzatore, previo congruo avviso, per manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale o dall'istituto scolastico, e quando sia necessario per ragioni di carattere

contingente o per consentire interventi di manutenzione delle palestre, in tal caso l'utilizzatore non corrisponde all'Amministrazione Comunale la tariffa stabilita per le ore non usufruite.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, la concessione per motivi di pubblico interesse, d'ordine pubblico, per gravi inadempienze ovvero violazione delle norme del Regolamento, per la mancata manutenzione, pulizia e salubrità della palestra scolastica, per gravi danni alla struttura ed agli accessori e di quant'altro prescritto nell'autorizzazione, senza che l'assegnatario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo. In caso di mancato rispetto delle modalità d'uso, nonché per il mancato pagamento delle tariffe, l'autorizzazione sarà revocata con effetto immediato. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte l'autorizzazione all'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente possa eccepire o pretendere qualsiasi titolo.

Art. 16 - Controlli e verifiche dell'uso delle palestre scolastiche.

Personale dell'amministrazione Comunale ed i Dirigenti scolastici competenti svolgono compiti di controllo e verifica sull'uso delle palestre scolastiche e delle relative attrezzature; a tale scopo, gli assegnatari s'intendono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.

Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante o dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extra sportive.

In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio d'ulteriori provvedimenti e d'ogni diritto che possa competere all'Amministrazione Comunale, gli assegnatari della palestra scolastica debbono ottemperare, immediatamente o comunque entro cinque giorni alle disposizioni che sono impartite dall'Ufficio preposto, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone sia ai beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Il personale comunale incaricato per la vigilanza, munito di tessera di riconoscimento, ha libero accesso alle palestre scolastiche e per le verifiche non può essere richiesto alcun tipo di adempimento o formalità.

Art. 17 - Installazioni attrezzature temporanee – estemporanee – occasionali.

Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti, previo parere dell'Ufficio competente e del Dirigente scolastico interessato, dovranno provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione, montaggio delle attrezzature e di dotarsi tutte autorizzazioni amministrative/licenze necessarie.

L'utilizzatore richiedente deve presentare, insieme alla istanza di concessione/utilizzo dello spazio, tutta la documentazione necessaria, comprese le dichiarazioni di conformità delle installazioni alle norme vigenti, nonché la dichiarazione che sollevi l'Amministrazione Comunale e l'Istituzione scolastica da ogni responsabilità civile e penale.

Le operazioni di disinstallazione devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività.

Terminate le operazioni di disinstallazione il richiedente deve dare comunicazione all'Ufficio preposto e all'Istituzione scolastica per consentire la verifica delle condizioni della palestra scolastica.

Art. 18 - Norme transitorie.

Le norme del presente Regolamento nelle more della procedura di pubblicazione si intendono applicate, ove compatibili, anche alle autorizzazioni e concessioni provvisorie già rilasciate o da rilasciarsi per esigenze connesse alle singole discipline sportive e alle tempistiche fissate dalle singole Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali, nelle more della indizione delle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione degli impianti sportivi di proprietà comunale.

Art. 19 – Allegato.

Fa parte del presente Regolamento l'allegato: ALLEGATO 1. (possibile di aggiornamento/integrazione con delibera di Giunta Comunale)

PALESTRE COMUNALI

Fascia A

Palestra Istituto Comprensivo statale F. e R. Giovagnoli plesso scolastico di via Ticino

Palestra Istituto Comprensivo Loredana Campanari plesso scolastico via Monte Pollino

Palestra Istituto Comprensivo e-Spazia plesso scolastico via XX Settembre

Fascia B

Palestra Istituto Comprensivo statale F. e R. Giovagnoli plesso Bersacchi di via G. Di Vittorio

Palestra Istituto Comprensivo Buoizzi plesso scolastico di Viale B. Buoizzi